

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2380/2539

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

นาย สุชาติ คุ่มโต

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 134 วรรคแรก, มาตรา 160 ทวิ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11, มาตรา 60

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถยนต์แข่งในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมยึดรถยนต์ดังกล่าวเป็นของกลางเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติได้ตามคำฟ้องและคำให้การของจำเลยว่ารถยนต์ ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจพิพากษาปรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33(1)

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ขับ รถยนต์ แข่ง กับพวก ที่ หลบหนี ไป ตามถนน เพชรเกษม โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จาก เจ้าพนักงาน จราจร ทั้ง ยัง ขับ รถยนต์ ด้วย ความ เร็ว สูง โดย ไม่ คำนึง ถึง ความปลอดภัย เดือดร้อนของ ผู้อื่น และ จำเลย ขับ รถยนต์ ดังกล่าว ไม่แสดง แผ่น ป้าย ทะเบียนและ ป้ายวงกลม แสดง การ เสีย ภาษี ประจำปี เจ้าพนักงาน จับ จำเลย ได้พร้อม รถยนต์ คัน ดังกล่าว เป็น ของกลาง ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134,

160 ทวิ พระราชบัญญัติ รถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 60 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 46, 91 ริมของกลาง เรียก ประกัน ทัณฑ์บน จำเลย และ เพิกถอน ใบ อนุญาต ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ของ จำเลย ด้วย จำเลย ให้การรับสารภาพ ศาลชั้น ต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 (ที่ ถูก มาตรา 134 วรรคหนึ่ง), 160 ทวิพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 60 เรียง กระทง ลงโทษความผิด ฐาน แข่ง รถ ใน ทาง โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต จำคุก 2 เดือน และ ปรับ 10,000 บาท จำเลย ให้การรับสารภาพ มี เหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 1 เดือน และ ปรับ 5,000 บาท โทษ จำคุก ให้ รอกการลงโทษ ไว้ 1 ปี ให้ จำเลย ไป รายงาน ตัว ต่อพนักงานคุมประพฤติ จังหวัด สงขลา ทุก 2 เดือน ต่อ ครั้ง เป็น เวลา 1 ปีและ กระทำ กิจกรรม บริการ สังคม ตาม ที่ พนักงานคุมประพฤติ และ จำเลยเห็นสมควร เป็น เวลา 30 ชั่วโมง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ ชำระ ค่าปรับ ให้ กักขัง แทน ค่าขอ อื่น ให้ยก โจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ริม รถยนต์ ของกลาง โดย อัยการ พิเศษ ประจำ เขต 9 ซึ่ง ได้รับ มอบหมาย จาก อัยการ สูงสุด รับรอง ให้ อุทธรณ์ ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ริม รถยนต์ ของกลางเสีย ด้วย นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น จำเลย ฎีกา ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ฎีกา ว่า รถยนต์ ของกลาง ไม่ใช้ทรัพย์สิน ที่ ใช้ กระทำ ความผิด โดยตรง ความผิด ของ จำเลย เป็น ความผิด เฉพาะตัว บุคคล และ จำเลย ก็ ได้รับ โทษ ตาม พระราชบัญญัติ จราจรทางบกไป แล้ว จำเลย เพียงแต่ ขับ รถ ใน ลักษณะ หวาดเสียว เท่านั้น รถยนต์ของกลาง ไม่มี เหตุ ที่ จะ ริม นั้น เห็นว่า โจทก์ ได้ บรรยาย คำฟ้อง ว่าจำเลย ขับ รถยนต์ แข่ง กับ พวก ที่ หลบหนี เจ้าพนักงาน ตำรวจ จับ จำเลย ได้พร้อม ยึด รถยนต์ ดังกล่าว เป็น ของกลาง จำเลย ให้การรับสารภาพ คดี พังเป็น ยุติ ได้ ตาม คำฟ้อง คำให้การ จำเลย ว่า รถยนต์ ของกลาง เป็น ทรัพย์สินที่ ใช้ ใน การกระทำ ความผิด จำเลย จะ

ฎีกาโต้แย้ง ว่า รถยนต์ ของกลางมิใช่ ทรัพย์สิน ที่ ใช้ ใน การกระทำ ความผิด อีก ไม่
ได้ เมื่อ พัง ว่า รถยนต์ของกลาง เป็น ทรัพย์สิน ที่ ใช้ ใน การกระทำ ความผิด ศาล
ย่อม มีอำนาจ พิพากษาริบ ได้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ซึ่ง บัญญัติ
ให้ อำนาจ ไว้ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา จำเลย พังไม่ขึ้น "
พิพากษายืน

(มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ